



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/442/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי**

1 דרעי יוסף

תובע:

נגד

1 עזוז דני

נתבע:

פסק דין

1. לפניי תביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבע לאפשר כניסת בעלי מקצוע לדירתו על מנת לתקן ליקוי בצנרת משותפת ולתקן נזקי רטיבות שנגרמו לדירת הנתבע.

תמצית העובדות וטענות הצדדים

1. הצדדים זכאים להירשם כבעלים של דירות בבית המשותף ברחוב קק"ל 13 א', בת ים, הידוע גם כגוש 7133 חלקה 3 (להלן: **הבית המשותף**). דירת הנתבע ממוקמת תחת דירת התובע.

2. לטענת התובע, הנתבע הלך בפניו כי קיימים סימני רטיבות בתקרת המטבח שלו, המצויה מתחת לרצפת דירת התובע. משכך, התובע פנה לחברת הביטוח אשר נציג מטעמה הרים את הריצוף בדירת התובע וקבע כי יש להחליף את הצינור בדירת התובע, לכל האורך עד דירת הנתבע. משכך, הנתבע התבקש מהתובע לאפשר להיכנס לדירתו על מנת לבצע את התיקונים הנדרשים, אך הנתבע סירב בכל תוקף. לטענת התובע, סרבנות הנתבע נובעת מכך שהוא מנסה להוציא מהתובע כספים להם אינו זכאי. בינתיים, כך נטען, הרצפה בדירת התובע נותרה פתוחה בחלקה ולא ניתן לבצע את התיקונים הנדרשים. משכך, ביקש התובע ליתן צו עשה כנגד הנתבע אשר יורה לו לאפשר כניסת בעלי מקצוע לדירתו על מנת לתקן את הצנרת בכדי שיוכל לחבר את הצנרת החדשה בדירתו לצנרת חדשה אחרת.

3. הנתבע טוען מנגד כי מזה שלוש שנים עובר לכתב התביעה הוא סובל מנזילות שמקורן בדירת התובע. בתחילה סבר כי מקור הנזק הוא מדירתו, שכן גם הדירה מתחתיו סבלה מנזילות, ועל כן נאלץ החליף את צנרת דירתו בעלות של כ- 15,000 ש"ח, ואולם, גם לאחר התיקון נמשכה רטיבות במספר מוקדים ובעיקר בסלון, חדר הרחצה, חדר שירותים והמטבח, וזו גורמת אף לקצרים בחשמל ומהוות סכנת חיים. הנתבע אף פנה מספר פעמים לתובע אשר סירב למנות מומחה מוסכם ולקביעת מנגנון פיצוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/442/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההליכים הדיוניים

4. ביום 28.6.2020 התקיים דיון בפני כב' המפקחת קציר-ברין בסופו מינתה מומחה מכריע מטעמה בהסכמת הצדדים (להלן – **המומחה**).

5. המומחה התבקש לחוות את דעתו בשאלות הבאות:

א. מה מקור נזקי הרטיבות בדירת ה**נתבע** (האם הליקוי נובע מליקוי בדירת התובע או מליקוי ברכוש המשותף או מגורם אחר כלשהו או ממספר גורמים). כמו כן, התבקש המומחה לחוות דעתו ככל שהנזק נגרם מהרכוש המשותף האם ניתן לייחס נזק זה למי מהדירות.

ב. האם קיימת בדירת הנתבע כיום רטיבות פעילה.

ג. האם פעולות כלשהן שבוצעו על ידי התובע בדירתו הביאו לתיקון מקור הנזק.

ד. מה הן העבודות והפעולות הנדרשות לשם תיקון מקור הנזק.

ה. מה הן הדרכים לתיקון הליקויים (ככל שהתגלו).

ו. מה עלות העבודות שיש לבצע.

6. ביום 18.1.2021 הוגשה חוות הדעת המומחה (להלן – **חוות הדעת**), שמהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין, ותמציתה כלהלן (עמ' 18 לחוות הדעת):

1" לאחר בחינת מכלול הממצאים המפורטים לעיל, ובהתחשב בממצאי הבדיקות השונות והממצאים הוויזואליים כפי שנצפו המהלך ביקורי, הנני סבור בסבירות גבוהה כי נזקי הרטיבות הנצפים בדירת הנתבע, הינם פועל יוצא עיקרי של כשל יסודי בצנרת הדלוחין וחיבור כושל לקולטן השפכים האנכי והעדר איטום תקין של חדר הרחצה בדירת התובע, בניגוד לדרישות תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970.

2. כשל תורם נוסף לחדירת הרטיבות בדירת הנתבע, הינו העדר איטום תקין בקירות המעטפת, פועל יוצא מעבודות שיפוצים שבוצעו בדירת התובע".

3. ניתן להיווכח כי הפעולות שבוצעו ע"י התובע, לא הביאו לתיקון מקור הנזק".

7. ביום 25.1.2021 העביר התובע למומחה שאלות הבהרה לחוות דעתו, שעיקרן אלה: שלא התבקש על ידו להדליק את הדוד החשמלי למרות שיש לעשות כן טרם בדיקה טרמית; שאין התייחסות בחוות הדעת לממצאי חברת הביטוח; כי העולה מחוות הדעת שלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/442/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מדובר בהבחנות חד משמעית אלא במסקנות "בסבירות גבוהה". ביום 1.2.2021 הגיש הנתבע את התייחסותו לחוות הדעת שבעיקרה הלין על כך שהמומחה לא נתן דעתו בקשר לכלל הנוזקים שנגרמו לנתבע כתוצאה מהרטיבות בדירתו, לרבות הפסד שכר דירה, החלפת צנרת וכיו"ב.
8. משלא ניתנו תשובות המומחה לשאלות ההבהרה, ביום 20.3.2021 ביקש הנתבע לחקור את המומחה.
9. בינתיים, כב' המפקחת דגנית קציר ברין מונתה למפקחת בכירה תל אביב-יפו ועל כן מצאתי מכוח סמכותי לפי סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - **חוק המקרקעין**) להמשיך ולדון בתביעה למן הנקודה אליה הגיעה.
10. לדיון שנקבע ליום 9.9.2021 התייצבו הנתבע והמומחה, אך התובע לא התייצב, לטענתו מאחר שלא קיבל זימון. משכך נקבע מועד נוסף לחקירת המומחה.
11. ביום 19.12.2021 התקיים הדיון במסגרתו נחקר המומחה על ידי ב"כ התובע. בתמצית, המומחה נשאל אודות ממצאיו בקשר לקידוחים בחזית הבניין, בחלק החיצוני לדירת התובע שהמומחה קבע כי מקורם בעבודות שבוצעו בדירת התובע. עיקר החקירה התמקדה באשר לממצאיו של המומחה בעמ' 14-16 לחוות הדעת בעניין בדיקת מערכת מי הדלוחין בדירת התובע. כמו כן, המומחה עומת עם ממצאיו של חוות הדעת מטעם חברת הביטוח מיום 8.11.2021 שהוצגו במסגרת הדיון (ת/1), לפיה אין נזק בצנרת דירת התובע ומקור הליקויים בצנרת הרכוש המשותף. עוד נשאל המומחה על מסקנותיו בעניין העדר האיטום של חדר הרחצה.
12. יצוין כי במסגרת הדיון טענה ב"כ התובע כי דירת הנתבע אינה סובלת כיום מרטיבות, טענה שלא הוכחה על ידי הנתבע. משכך, ביקש התובע שלא לבצע בשלב זה את כלל העבודות עליו המליץ המומחה ולחילופין למנות את המומחה לצורך המצאת חוות דעת משלימה – הצעות להן התנגד הנתבע.
13. במסגרת סיכומיו, שב התובע וטוען כי חוות הדעת אינה מידתית ביחס לליקויים בדירה. בהקשר זה נטען, כי מדובר בדירה בבית משותף ישן, שנבנה לפי סטנדרטים מסוימים בנושא האיטום שאינם מתאימים לתקן היום, אך אין בכך כדי לחייב את התובע לבצע את האיטום הנדרש בחוות הדעת, מה עוד שכיום אין נזילה פעילה. עוד נטען, כי ככל שאכן מדובר בבעיה נקודתית בצנרת, אין מקום לחייב את התובע בהחלפת כל הצנרת באופן שיצריך הרמת מרצפות וכדומה. על כן, מתבקש לאמץ את הצעתו ולבצע תיקונים באופן הדרגתי ובהתאם לצורך. הנתבע טוען מנגד כי התובע פעל על דעת עצמו ובניגוד לדין. חרף הסכמת התובע למינוי מומחה, הוא ביצע עבודות בדירה בצורה רשלנית, שלא עומדות בהוראות המומחה בחוות הדעת ושאינן נותנות מענה לתיקון הליקויים. משכך, ועל מנת שהתובע לא יצא נשכר, התבקש לאמץ את האמור בחוות הדעת, ולהורות על ביצוע העבודות תחת פיקוח, בהתאם להתייבות התובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/442/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

14. סעיף 3(ב) לתקנון המצוי אשר בתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית המשותף מורה כדלקמן:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון"

הנה כי כן, על פי הדין חובתו של בעל דירה לתקן ליקויים בדירתו הפוגעים בדירה אחרת בבית המשותף היא חובה אבסולוטית, הקבועה כאמור בתקנון המצוי החל על הבית. החובה לבצע את התיקון היא חד משמעית וללא סייג והיא נועדה למנוע התדיינות ממושכת בין הצדדים שכתוצאה מהן עלול להיגרם נזק רב או מתמשך.

15. אקדים מסקנה לדיון ואומר, כי לנוכח מסקנות המומחה שוכנעתי אפוא כי נזקי הרטיבות בדירת הנתבע נגרמו כתוצאה מליקויים בדירת התובע, ועל כן יש לחייבו בביצוע תיקונים אלה על מנת למנוע נזקים בדירת הנתבע. ודוק – לא נעלמה ממני טענת התובע שכאמור לא הוכחה על ידי הנתבע, כי כיום אין נזילה פעילה בדירת הנתבע. עם זאת, מאחר שלפי הצהרת התובע (עמ' 4-5 לפרוטוקול) לא נעשו תיקונים בצנרת בדירתו מאז מתן חוות הדעת, ומאחר שגם לפי הצעת התובע יהיה צורך בבדיקות הצפה שייתכן כי ייכשלו (ראו בעמ' 7 שורות 1-4 לפרוטוקול) ועל רקע הימשכות ההליכים, סבורני כי על מנת למנוע הישנות מקרים יש לבצע את הנחיות המומחה ככתבן וכלשונן.

16. כאמור, חוות דעתו של המומחה נשענת על שלושה כשלים עיקריים בדירת התובע: 1. כשל עיקרי – צנרת דלוחין לא תקינה וחיבור כושל לקולטן השפכים האנכי; 2. איטום לא תקין של חדר האמבטיה; 3. כשל תורם – קידוחים בקיר הרכוש המשותף שתוצאותיו העדר איטום תקין.

17. באשר לכשל העיקרי, המומחה הסביר בחקירתו כי ביצע בדיקה מקיפה לצנרת, הכוללת פיקוק הצנרת בחלקים הרלוונטיים שהעלו ממצא מובהק לפיו צנרת הדלוחין לקויה, לעומת הצנרת האנכית (4"י) שנמצאה תקינה. זאת, בניגוד לממצאים של חברת הביטוח. באשר לסתירה בין הממצאים הסביר המומחה כי הבדיקה שנעשתה על ידי חברת הביטוח (בדיקה טרמית) היא לא רלוונטית למושא הליקוי, וכי רק על ידי בדיקת פיקוק, שערכת הפרדה בין חלקי הצנרת, ניתן למצוא בוודאות את מקור הכשל (עמ' 4 שורות 31-34 לפרוטוקול). כמו כן, התובע הציג בפני המומחה צילום עדכני של הצנרת האופקית (דלוחין) והחיבור שלה לצנרת האנכית שבאחריות הרכוש המשותף, וצילום זה, לדברי המומחה, רק חיזק את מסקנתו כי יש להחליף את הצנרת כולה. מסקנה זו התבססה, בין היתר כי החיבור בין הצינורות, שנעשה על ידי התובע, התבצע באופן פרוביזורי ובלתי תקין, ועל כך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/442/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אין מחלוקת בין הצדדים (ראו גם את מסקנת המומחה מטעם חברת הביטוח ב-ת/1), אלא שלטענת המומחה במצב הקיים לא ניתן לתקן את החיבור מלבד החלפת כלל הצנרת (עמ' 4 שורות 38-42).

18. בנוגע לנושא האיטום, המומחה אמנם הסביר כי לא ביצע בדיקה ייעודית לעניין זה (עמ' 7 שורות 4-7), אך לטענת המומחה שמתיישבת על הדעת, לו היה איטום תקין, לא היתה חדירה של מים לדירת הנתבע, גם במקרה של נזילה מהצינור (עמ' 3-4 לפרוטוקול).
19. לבסוף בעניין הקידוחים שבקירות הרכוש המשותף, אין מחלוקת כי מדובר בכשל משני שהשפעתו אינה עיקרית למצב החדירה של הנתבע. מכל מקום, אין מחלוקת בנוגע לאותם קידוחים המגובים גם בתמונות שצורפו לחוות הדעת (עמ' 10), וגם אם הם לא מהווים כשל עיקרי, יש לתקנם בשל עצם הפגיעה ברכוש המשותף שיכולה גם כן ליצור נזקים בהמשך (ראו בסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין).

סיכום ותוצאה אופרטיבית

20. העולה מן האמור, כי לא עלה בידי התובע לערער את מסקנות חוות הדעת של המומחה המכריע מטעם המפקחת על המקרקעין, ויש לקבוע בהתאם לחוות דעת כי הנזקים בדירת הנתבע נובעים מכשלים שמקורם בצינור הדלוחין בדירת התובע והעדר איטום של קירות המעטפת ושל חדר הרחצה בדירת התובע.
21. אשר על כן, אני מורה לתובע לבצע את התיקונים הנדרשים כאמור בעמ' 19 לחוות הדעת ובהתאם לתשריטים שצורפו לחוות הדעת כלהלן:

"יש לבצע פירוק של אריחי הריצוף ושורת אריחי החיפוי בחדר הרחצה, פירוק קבועות סניטריות וביצוע איטום באמצעות מריחת פריימר מסוג 'אקוודור' 300 גר/מ"א, ויישום שכבת היפר – דמו PB או ש"ע, בעובי 3 מ"מ, ע"ג ביצוע "רולקות" בשריון ארג זכוכית ונדבך חציצה בחדר הרחצה.

העבודה תכלול בדיקת הצפה בחדר הרחצה למשך 72 שעות לפי ת"י 1476. בתום העבודה יש לבצע ריצוף מחדש ע"ג חול מויצב.

העבודה תכלול יישום מחברי צנרת תקינים מאריכים תקינים לקופסאות הביקורת והניקוז בחדר הרחצה.

יש לבצע יישום של 'סיקה רפ' בקדחים הבלתי אטומים בחזית הצפונית."

תיקונים אלה יבוצעו בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/442/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. על התובע, לתעד באמצעות צילומים את כל שלבי ביצוע העבודות והבדיקות שפורטו בחוות הדעת וכן לשמר את התיעוד וממצאי הבדיקות למשך 7 שנים. לבקשת הנתבע ובהסכמת התובע אני מורה על זימונו של המומחה לביקור נוסף, על חשבון התובע, על מנת שיבחן את העבודות שנעשו וייעשו בדירת התובע בהתאם לחוות הדעת (ראו עמ' 7 לפרוטוקול).

23. עוד ובנוסף, על התובע לתקן על חשבונו בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין את הנזקים שנגרמו לדירת הנתבע כמפורט בעמ' 21 לחוות דעת המומחה, כלהלן:

"עבודת תיקון הנזקים בדירת התובעים, יבוצעו לאחר ביטול ואיטום מוקדי הרטיבות בדירת התובע.

יש לבצע סיתות ו/או חציבה בתקרת הבטון בחדר הרחצה ובחדר הדיור של הנתבע תוך חשיפת ברזל הזיון, העבודה תכלול ניקוי הברזל ע"י מרשרשת חלודה וציפוי לצורך הגנה בעזרת סיקה 'ארמטק 110' או שווה ערך.

בנוסף יש לבצע הדבקת רצועות פחמן בעובי 19 מ"מ לאורך תקרת חדר הרחצה בדירת התובע, לצורך חיזוק התקרה.

העובדה תכלול הסרת החלק העליון של ארנונות המבטח תיקונים והחזרתם לאחר ביצוע עבודות הטיח והצבע בדירת הנתבע.

העבודה תכלול הסרת כל נפיחויות הטיח והצבע לאחר ייבוש פני הקירות והתקרה באמצעות מסחררים ויבשנים יעודים בחדר הדיור, המטבח ובחדר הרחצה.

העבודה תכלול ביצוע תיקוני טיח וביצוע צביעה אנטי בקטריאלית מסוג פונגיציק, או שווה ערך וביצוע שכבת גמר.

העבודה תכלול בדיקת 'מגר'"

24. יובהר, כי הנתבע לא יסרב להכניס לדירתו את התובע או מי מטעמו לצורך תיקון הליקויים כאמור.

פסיקת הוצאות

25. כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ראו: ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן – משרד עורכי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/442/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (28.2.2018) (להלן: **עניין אורהייטק**)). כלל זה קיבל אף ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**), הקובעת כך - "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". יתר על כן, התקנות במתכונתן הנוכחית אף מחייבות את הערכאה השיפוטית לפסוק הוצאות בתום הדיון, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות (תקנה 152 לתקנות).

26. באשר לשיעור ההוצאות, בהתאם לתקנה 153(ג) לתקנות, על הערכאה הדיונית להתחשב, בין היתר, "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (וראו גם: **עניין אורהייטק**, שם). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות (**Magic Software Enterprises Ltd** נ' **פאירפלאי בע"מ**, בפסקה 9 (28.12.2020)).

27. יישום עקרונות אלה בעניינו מוביל למסקנה כי יש לפסוק לתובע הוצאות ריאליות בשיעור מופחת, כפי שיפורט להלן:

(-) שכר טרחת המומחה: בהינתן כי הצדדים הסכימו למינוי של מומחה מטעם המפקחת ובהתאם למסקנות המומחה המטילות על התובע את האחריות לנזקי הנתבע, אני סבור כי שעל התובע לשאת במלוא ההוצאות שהוצאו על ידי הנתבע (סך של 3,100.5 ש"ח הכולל את שכר הבודקים מטעם המומחה; ראו הודעת הנתבע מיום 6.4.2021).

(-) שכר טרחת עורך הדין והוצאות משפט: בהודעת הנתבע מיום 6.4.2021 ביקש הנתבע לפסוק עבורו הוצאות בגין שכ"ט עו"ד סך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ. יצוין כי לבקשה לא צורף הסכם שכר טרחה. מעבר לכך, ברכיב זה גם נתתי דעתי לכך מדובר במקרה לא שגרתי, בו התובע הוא בעל הדירה ממנה נגרמו הליקויים בדירת הנתבע. לא זו בלבד שהתובע לקח אחריות על הנזקים, הוא אף טרח והגיש תביעה על מנת שהנתבע יאפשר לו לבצע את התיקונים, מחזה לא שגרתי במחוזותינו. אמנם לא נעלמו מעיני טענות ההגנה בעניין זה, אך אין בכך כדי לאיין את לקיחת האחריות על הנעשה. בנוסף, אני סבור כי הנתבע לא התנהל בצורה מיטבית כאשר סירב לשתף פעולה עם התובע ולאפשר לו להכניס אנשי מקצוע לדירתו, ואם היה מתנהל אחרת ייתכן שההליך היה מסתיים לפני זמן רב. אשר על כן, במכלול השיקולים ובהתאם לאמות המידה שצוינו לעיל מצאתי לנכון לחייב את התובע לשלם לנתבע סך כולל של 3,000 ש"ח עבור שכר טרחת עורך הדין כולל הוצאות.

28. בנוסף לאמור, טען הנתבע לפיצויים נזיקיים הכוללים בין היתר הפסד שכר דירה במשך שלוש שנים והחלפת הצנרת בדירתו מאחר שסבר שהיא מקור הליקויים. בכל הכבוד, אין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/442/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בידי להיעתר לבקשה זו. כבר נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין כי למפקח אין סמכות לדון בעילות נזיקיות, אלא רק על תביעה נזיקית שעילתה הסגת גבול (ראו, לדוגמה, ד"נ 20/73, **שמע נ' סדובסקי** פ"ד כח(1) 730 (1974); ע"א (ת"א) 1730/99 **צ.ה.ר. חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום טוב עבודי שבבי (1987) בע"מ** (31.12.1999)). יפים לעניינו דבריה של כב' השופטת ביבי בעש"א (מחוזי-ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב** (15.4.2019), במסגרתו פרסה את התשתית לנושא, ובסיכום הדברים קבעה כלהלן:

"ריכוז האמור מעלה כי, בכל הנוגע לדיון בעוולות נזיקיות, סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין חלות על עוולת הסגת גבול וכן- מקום בו חל התקנון המצוי או שקיימות הוראות דומות בתקנון החל על הבית- נתונה לו סמכות לדון בתביעה הנוגעת למימוש זכותו של דייר לדרוש ביצוע תיקונים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אשר ככל שלא יבוצעו יהא בהם בכדי לפגוע בדירתו.

מלבד האמור, אין המפקח על רישום המקרקעין מוסמך לדון בתביעות אשר עילותיהן נזיקיות, באשר במסגרת הפסיקה ניתן פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין ונקבע כי אין להרחיב את פירושו, קרי אין להרחיב את תחום סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין. כך, בהתאם לפסיקה, מכלל ההן הקבוע בסעיף זה המקנה למפקח על רישום המקרקעין הסמכות לדון בתביעות הסגת גבול, למדים אנו על הלאו ובהתאם לו הסמכות לדון בתביעות נזיקין אחרות נשמרה לבתי המשפט. כך גם על פי הפסיקה..." (פסקה 12 לפסק הדין)

נוכח האמור אין בידי לקבל את בקשת התובע לפסוק לו פיצויים בגין עילות נזיקיות שצוינו לעיל.

29. אשר על כן, סך כל ההוצאות שישולמו לנתבע על ידי התובע יועמד על סך של 6,100.5 ש"ח. התשלום יבוצע תוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. בנוסף לאמור התובע יישא בשכר טרחת עדותו של המומחה בסך 1,500 ש"ח שישולמו למומחה מתוך הערובה שהופקדה, וזאת תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין.

ניתן ביום 19 בינואר 2022 בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי

מפקח על רישום מקרקעין
חולון